

Geschäftsreise in die USA

Der Tagesspiegel

Dienstag 08. April 2025

Copyright 2025 Verlag Der Tagesspiegel GmbH Alle Rechte vorbehalten



Section: WIRTSCHAFT; Wirtschaft; S. 19

Length: 1124 words

Body

Bewahren Sie Ihr altes Smartphone nach dem Kauf eines neuen Modells auf? Diese Frage könnte für all diejenigen wichtig werden, die eine Reise in die USA planen.

Die Einreisebestimmungen haben sich unter Präsident Donald Trump formal zwar nicht geändert, doch die Grenzbeamten wenden die Kontrollregeln resoluter an. Mehrere Menschen aus europäischen Staaten wie Deutschland kamen gar in Abschiebehaft.

Deshalb hat das Auswärtige Amt seine Reise- und Sicherheitshinweise für die USA ergänzt. Es weist darauf hin, dass Grenzbeamte „elektronische Datenträger“ wie Smartphones und Laptops durchsuchen und gegebenenfalls einbehalten dürfen.

Wer in die USA einreisen will, aus privaten oder geschäftlichen Gründen, muss sich daher entscheiden, ob persönliche oder sensible Daten auf den Geräten vorher gelöscht werden sollten.

Doch welche Kontrollen drohen in den USA? Wie sehen Experten die Rechtslage? Und wie können Reisende vorsorgen? Vor allem zwei Optionen werden diskutiert - beide sind nicht ohne Risiko.

Willkürliche Durchsuchungen

Die US-Grenzschutzbehörde Customs and Border Protection (CBP) hat das Recht, elektronische Geräte am Flughafen zu durchsuchen und einzubehalten. Wen es trifft, ist nicht festgelegt.

Laut der Nichtregierungsorganisation Electronic Frontier Foundation (EFF), die sich für den Schutz der Bürger- und Menschenrechte im digitalen Raum einsetzt, können Durchsuchungen völlig willkürlich oder aufgrund einer persönlichen Vermutung der Grenzbeamten erfolgen. Das kann aufgrund des Aussehens der Reisenden, ihrer vorherigen Reiseziele oder, im Falle von Journalistinnen und Journalisten, des Kontakts zu wichtigen Quellen geschehen.

EFF-Sprecherin Sophia Cope zufolge werden Reisende auch mal zu ihrer Meinung zu Trump befragt. Das sei auch in dessen erster Amtszeit passiert. Damals erstellte die EFF einen Leitfaden, was Reisende erwartet und wie sie ihre Geräte darauf einstellen sollen, um Daten privat zu halten.

Geschäftsreise in die USA

Die Grenzbehörde unterscheidet in ihren Maßnahmen zwischen zwei Arten von Durchsuchungen: „Basic Search“ und „Advanced Search“. Eine „Basissuche“ erfolgt manuell und ohne spezielle Technik: Grenzbeamte durchsuchen das entsprechende Gerät, um nur lokal gespeicherte Daten einzusehen. So steht es in den CBP-Richtlinien. Allerdings gibt es Berichte, dass diese Vorgabe nicht immer eingehalten wird.

Grenzbeamte können aber auch eine „fortgeschrittene Suche“ anordnen: Dabei lesen sie das Gerät mit technischen Mitteln aus oder kopieren und speichern Daten. Besonders schwierig ist eine Kontrolle für Reisende mit Visa oder visumfreier Einreise mit elektronischer Reisegenehmigung (ESTA). Während US-Bürger die Herausgabe von Passwörtern verweigern können, riskieren Visainhaber und Touristen den Verlust ihrer Geräte, im schlimmsten Fall sogar eine Einreiseverweigerung.

Das Auswärtige Amt schreibt dazu: „Weder eine gültige ESTA-Genehmigung noch ein gültiges US-Visum begründen einen Anspruch auf Einreise in die USA.“

Eine längere Haft ist laut Tilmann Brunner von der IHK Hannover bei der Einreise mit dem Flugzeug aber nicht zu befürchten. Sollten Geräte beschlagnahmt werden, empfiehlt die American Civil Liberties Union (ACLU), eine Quittung zu verlangen.

Burner-Phone kann nützen

Kai Mütze, Geschäftsführer der Unternehmensberatung IAC, hat sich auf die Beratung von international tätigen Unternehmen im Bereich Global Mobility spezialisiert. Er hat verschiedene Erfahrungen mit Kontrollen für Geschäftsreisende. Manchmal sei es, „dass Kontrollen nur wenige Minuten dauern“, es seien ihm aber auch Fälle bekannt, in denen „Mitarbeiter von Unternehmen festgesetzt worden sind“.

Eine der einfachsten Schutzmaßnahmen ist es, die Menge an persönlichen und sensiblen Daten auf den mitgeführten Geräten zu minimieren.

Ein Burner-Phone kann Vorteile bieten. So werden Geräte genannt, auf denen keine sensiblen Daten wie E-Mails, Passwörter oder Chatverläufe hinterlegt sind. Es bietet daher kaum Angriffsfläche. Mütze und die EFF warnen jedoch davor, mit einem vollständig „nackten“ Gerät zu reisen. Das könnte die Beamten ebenso misstrauisch machen. Um Verdacht zu vermeiden, empfiehlt es sich deshalb, das Zweitgerät mit unkritischen Inhalten wie harmlosen Mails oder einem Social-Media-Profil realistisch zu befüllen.

„Ich denke, die Nutzung eines Burner-Phones lässt sich auf einer Reise glaubhaft rechtfertigen, weil man ja zum Beispiel sein Hauptgerät nicht verlieren will, etwa in einem Taxi“, sagt eine Sprecherin der EFF.

Es ist meist sicherer, ein Burner-Phone einzurichten, als das Hauptgerät „aufzuräumen“. Denn Datenträger müssen nach dem Löschen von Daten häufig noch überschrieben werden, damit die Daten im Nachgang nicht doch wiederherstellbar sind.

Gesichtserkennung aus

Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen umfassen das Deaktivieren von biometrischen Entsperrmethoden wie Fingerabdruck- oder Gesichtserkennung. Grenzbeamte können sonst etwa das Smartphone vor das Gesicht oder das Gerät an den Finger von Einreisenden halten und so sehr einfach und ohne Zustimmung der Besitzer auf das Gerät zugreifen.

Auch das Ausloggen aus Social-Media-Konten, die mit Inhalten gefüllt sind, die nicht der Linie der Trump-Regierung entsprechen, ist ratsam. Das Abschalten des Geräts vor der Kontrolle kann zudem den Schutz erhöhen, da viele Systeme erst nach dem ersten Hochfahren und der Entsperrung leichter zugänglich sind. Einen Passwortmanager mit einem einzigen Master-Passwort sollte man vor der Einreise deinstallieren.

Mehr Kontrolle schon bei Biden

Geschäftsreise in die USA

Die Einreiseregeln sind dabei nicht neu. Und regelmäßige Geschäftsreisende sind offenbar gut vorbereitet. IHK-Experte Brunner hat jedenfalls von Firmen nichts gehört über eine steigende Zahl von Zwischenfällen. Unternehmensberater Mütze erreichten in den vergangenen Wochen aber vermehrt Anfragen zu den verschärften Grenzkontrollen.

Im Vergleich zu 2018 gab es 2024 etwa 40 Prozent mehr Durchsuchungen elektronischer Geräte. Von den insgesamt rund 47.000 Kontrollen handelte es sich bei 4322 um eine „Advanced Search“. Es ist damit zu rechnen, dass sich der Anstieg der Kontrollen in diesem Jahr weiter fortsetzt.

Bei über 420 Millionen Passagieren, die jährlich in den USA ankommen, gerät also etwa jeder zehntausendste Passagier in eine solche Kontrolle. Sehr viel häufiger müssen Passagiere „nur“ in eine „Secondary Inspection“, eine zunächst nur mündliche Abfrage von Informationen. (HB)

Ein Beamter des US-Grenzschutzes: Reisende müssen mit Kontrollen von Smartphones oder Laptops rechnen.

Zitat

Weder eine gültige ESTA-Genehmigung noch ein gültiges US-Visum begründen einen Anspruch auf Einreise in die USA.

Aus den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes für die USA

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: TSPI

Subject: GESCHÄFTSREISEN (89%); INSPEKTIONEN (89%); PÄSSE & VISA (89%); SMARTPHONES (89%); STAATSGRENZEN (89%); FÜHRUNGSKRÄFTE (77%); GRENZKONTROLLEN (77%); AUSWÄRTIGE ÄMTER & DIPLOMATISCHE DIENSTE (76%); BEWILLIGUNGEN (76%); VEREINIGUNGEN & ORGANISATIONEN (74%); ABSCHIEBUNG (71%); JOURNALISMUS (70%); UNTERNEHMENSBERATUNG (69%); NICHTREGIERUNGSORGANISATIONEN (67%); BÜRGERRECHTE (66%)

Organization: US CUSTOMS & BORDER PROTECTION (56%); ELECTRONIC FRONTIER FOUNDATION (55%)

Industry: TELEKOMMUNIKATIONSGERÄTE (90%); GESCHÄFTSREISEN (89%); MOBILTELEFONE (89%); PÄSSE & VISA (89%); SMARTPHONES (89%); FLUGHÄFEN (76%); ELEKTRONIK (71%); BERATUNGS-DIENSTLEISTUNGEN (69%); UNTERNEHMENSBERATUNG (69%)

Person: DONALD TRUMP (79%)

Geographic: DEUTSCHLAND (58%); EUROPA (58%)

Geschäftsreise in die USA

Load-Date: April 7, 2025

End of Document